

Lubań, dnia 7 sierpnia 2026 r.

STRONY POSTĘPOWANIA

Skarżący:

Marcin Pałka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

PESEL: 88051210597

adres BAE (e-Doręczenia):

AE:PL-73179-85747-HASRB-32

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław

za pośrednictwem:

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze

ul. Górna 22, 58-500 Jelenia Góra

Organ II instancji (zaskarżony):

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej

Górze

Organ I instancji:

Starosta Lubański

SKARGA

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
z dnia 7 lipca 2026 r., znak: SKO.RD/41/91/26

PRZEDMIOT ZASKARŻENIA

Zaskarżona decyzja

decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2026 r., znak SKO.RD/41/91/26 (SKO.RD.41.91.26), utrzymująca w mocy decyzję Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r., nr KD.5430.1085.2026.MB, w przedmiocie skierowania Skarżącego na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Zakres zaskarżenia

decyzja zaskarżona jest w całości.

Zachowanie terminu

zaskarżona decyzja została doręczona Skarżącemu w dniu 8 lipca 2026 r. za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia). Trzydziestodniowy termin z art. 53 § 1 p.p.s.a. upływa zatem w dniu 7 sierpnia 2026 r. Skarga wnoszona jest z zachowaniem terminu.

Podstawa prawna

art. 3 § 2 pkt 1, art. 50 § 1, art. 52 § 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 143, dalej: „p.p.s.a.”).

Marcin Pałka

I. WNIOSKI SKARGI (PETITUM)

Działając we własnym imieniu, na podstawie powołanych wyżej przepisów **zaskarżam w całości** decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2026 r., znak SKO.RD/41/91/26, i wnoszę o:

1. **uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 7 lipca 2026 r. (znak SKO.RD/41/91/26) oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. (nr KD.5430.1085.2026.MB) — na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a), b) i c) p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a.;**
2. **ewentualnie** — w razie ustalenia przez Sąd, że decyzja organu I instancji została podpisana przez osobę nieposiadającą upoważnienia Starosty — o **stwierdzenie nieważności** decyzji organu I instancji na podstawie **art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a.**;
3. **ewentualnie** — w razie uznania, że postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe — o **umorzenie postępowania administracyjnego** na podstawie **art. 145 § 3 p.p.s.a.**;
4. **wstrzymanie wykonania** zaskarżonej decyzji SKO, a tym samym obowiązku wynikającego z utrzymanej nią w mocy decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21 kwietnia 2026 r. — na podstawie **art. 61 § 3 p.p.s.a.** — do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego;
5. **zobowiązanie organu do przedłożenia kompletnych i uporządkowanych akt administracyjnych obu instancji** (art. 54 § 2 p.p.s.a.), w szczególności dokumentacji doręczeniowej wskazanej w pkt V niniejszej skargi, oraz o **przeprowadzenie dowodu z dokumentów** wskazanych w pkt V — na podstawie **art. 106 § 3 p.p.s.a.**;
6. **rozpoznanie sprawy na rozprawie** oraz zawiadomienie Skarżącego o jej terminie;
7. **zasądzenie od organu na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania**, w tym uiszczonego wpisu stałego — na podstawie **art. 200 w zw. z art. 205 § 1 p.p.s.a.**

Jednocześnie wnoszę, aby Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze **rozważyło uwzględnienie skargi w całości w trybie autokontroli** — na podstawie **art. 54 § 3 p.p.s.a.**, co pozwoliłoby zakończyć sprawę bez angażowania Sądu.

II. ZARZUTY SKARGI

Zaskarżonej decyzji zarzucam:

A. NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ WZNOWIENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a.) — POZBAWIENIE STRONY CZYNNEGO UDZIAŁU

Zarzut 1. Naruszenie **art. 39 § 1 k.p.a.** w zw. z art. 4, art. 6 i art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych — poprzez zaniechanie doręczenia decyzji z dnia 21 kwietnia 2026 r. na **adres do doręczeń elektronicznych** Skarżącego wpisany do bazy adresów elektronicznych i wysłanie jej przesyłką rejestrowaną na adres papierowy, mimo że po dniu 31 grudnia 2025 r. (koniec okresu przejściowego z **art. 147 ust. 5 u.d.e.**) organy jednostek samorządu

Marek Gajka

terytorialnego nie mogą powoływać się na przesłanki organizacyjne uzasadniające odstępianie od e-Doręczeń. Że Skarżący dysponował aktywnym adresem do doręczeń elektronicznych, dowodzi bezspornie fakt, iż **tym właśnie kanałem SKO doręczyło Skarżącemu zaskarżoną decyzję w dniu 8 lipca 2026 r.** Wybór wadliwego kanału doręczenia wyłącza możliwość wiązania z nieodebraniem przesyłki papierowej fikcji doręczenia z art. 44 § 4 k.p.a.

Zarzut 2. Naruszenie art. 42 § 1, art. 43 i art. 44 § 1 i § 4 k.p.a. w zw. z art. 109 § 1 i art. 110 § 1 k.p.a. — poprzez przyjęcie, że decyzja Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. została skutecznie doręczona Skarżącemu w trybie doręczenia zastępczego w dniu **9 maja 2026 r.**, podczas gdy przesyłkę skierowano na adres **ul. Stawowa 5** w Lubaniu, pod którym Skarżący nie zamieszkuje i nigdy nie wskazał go jako adresu do doręczeń, a prawidłowym i znanym organowi adresem jest **ul. Stawowa 6, 59-800 Luban.** Skierowanie przesyłki pod adres obcy definitywnie wyklucza zastosowanie fikcji doręczenia zastępczego; w konsekwencji decyzja organu I instancji **nie weszła do obrotu prawnego.**

Zarzut 3. Naruszenie art. 10 § 1 w zw. z art. 61 § 4 k.p.a., a w konsekwencji naruszenie prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.) — poprzez skierowanie na błędny adres (**ul. Stawowa 5**) zarówno **zawiadomienia o wszczęciu postępowania z 12 marca 2026 r. (KD.5430.664.2026.MB)**, jak i **zawiadomienia z art. 10 k.p.a. z 1 kwietnia 2026 r. (KD.5430.934)**, wyznaczającego zaledwie 7-dniowy termin na wypowiedzenie się, a następnie wydanie decyzji **bez rozpoznania wniosku Skarżącego z 31 marca 2026 r. o przedłużenie terminu** — czym pozbawiono Skarżącego, bez jego winy, możliwości czynnego udziału w postępowaniu.

Zarzut 4. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 138 k.p.a. — poprzez bezkrytyczne powołanie się przez SKO na nieprawdziwe wyjaśnienie Starosty Lubańskiego z pisma z dnia 2 lipca 2026 r., jakoby „odwołujący zapoznał się z treścią akt, w tym treścią decyzji w trakcie przeglądania akt sprawy” — podczas gdy Starosta w sposób niedopuszczalny utożsamiał fakt zapoznania się przez Skarżącego z aktami sprawy w dniu **31 marca 2026 r.** z nieistniejącym zapoznaniem się z decyzją, w sytuacji gdy:

- w dniu **31 marca 2026 r.** Skarżący faktycznie przeglądał akta sprawy i zapoznał się z dotychczasowym materiałem (składając tego dnia wniosek o przedłużenie terminu), jednakże w aktach tych nie było wówczas i być nie mogło decyzji, która została wydana dopiero 21 kwietnia 2026 r. (tj. 21 dni później);
- Skarżący po dniu **31 marca 2026 r.** nigdy więcej nie przebywał w siedzibie Starostwa Lubańskiego ani nie przeglądał akt tej sprawy, a organy nie dysponują jakimkolwiek dowodem (protokołem, adnotacją czy podpisem) udostępnienia decyzji po jej wydaniu.

Zarzut 5. Naruszenie art. 8 § 1 i art. 9 k.p.a. (zasada pogłębiania zaufania i informowania) w zw. z art. 112 k.p.a. oraz art. 14 § 1 k.p.a. (zasada pisemności) — poprzez:

- wprowadzenie Skarżącego w błąd przez Starostę Lubańskiego poprzez przesłanie na jego prawidłowy adres (ul. Stawowa 6) pisma informacyjnego nr 1096 z 22 kwietnia 2026 r. opatrzonego **czerwoną pieczęcią urzędową oraz oficjalnym pouczeniem o prawie i terminie wniesienia odwołania do SKO**, co wywołało u Skarżącego uzasadnione i pełne przekonanie, że otrzymuje właściwą decyzję i do tego pouczenia musi się zastosować;
- obciążenie Skarżącego konsekwencjami działań organu I instancji, który samą decyzję nr 1085 z 21 kwietnia 2026 r. wysłał pod obcy adres (**ul. Stawowa 5**), a następnie w piśmie z 2 lipca 2026 r.

Nowicki M. Patek

twierdził, że odwołanie było przedwczesne, z naruszeniem ustawowej gwarancji z art. 112 k.p.a. (błędne pouczenie nie może szkodzić stronie działającej w zaufaniu do organu).

Zarzut 6. Naruszenie **art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a.** — poprzez nieustalenie i niewyjaśnienie:

- relacji między **decyzją nr KD.5430.1085.2026.MB** a **odrębnym pismem informacyjnym z 22 kwietnia 2026 r. (KD.5430.1096.2026.MB)**, które zawierało pouczenie o prawie odwołania, lecz nie było decyzją administracyjną z wyodrębnionym rozstrzygnięciem i uzasadnieniem;
- dokładnej **daty** przeglądania akt przez Skarżącego, **zakresu udostępnionych dokumentów** oraz braku jakiegokolwiek **protokołu, adnotacji, rejestru udostępnienia akt lub potwierdzenia**, z których wynikałoby, że udostępniono Skarżącemu **pełną decyzję wraz z rozstrzygnięciem, uzasadnieniem i pouczeniem** — przy czym jednostronne twierdzenie zawarte w piśmie Starosty z **2 lipca 2026 r.** nie może zastąpić dowodu weryfikowalnego.

B. NARUSZENIE PRAWA MATERIALNEGO (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.)

Zarzut 7. Naruszenie **art. 80 k.p.a. w zw. z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.** — poprzez zastosowanie **podwójnego automatyzmu** oraz bezkrytyczne zaakceptowanie przez organy ewidentnego błędu w sztuce lekarskiej (błędu diagnostycznego biegłych):

- **automatyzmu biegłych**, którzy z naruszeniem standardów medycznych przypisali Skarżącemu kod uzależnienia ICD-10 **ICD-10 F19.2** po 10-minutowej rozmowie, bez jakichkolwiek testów laboratoryjnych (krwi/moczu) i bez stwierdzenia ani jednego z **6 wymaganych przez WHO kryteriów ICD-10**, wyłącznie pod wpływem zarzutów prokuratorskich (skorygowanych następnie o 19 i 40 razy);
- **automatyzmu organów (Starosty i SKO)**, które dokonały abdykacji z oceny dowodu i bezmyślnie powtórzyły sam kod ICD-10, ignorując dosłowne, pozytywne konkluzje opinii (pełną poczytalność, sprawność poznawczą w normie wiekowej, stabilny stan psychiczny i sprawność intelektualną).

Zarzut 8. Naruszenie **art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP** — poprzez całkowite pominięcie postanowienia Prokuratora Rejonowego w Lubaniu z dnia 19 czerwca 2026 r. (sygn. 4327-O.Ds.517.2025) o zmianie zarzutów (przedstawieniu zarzutów), które zweryfikowało i zredukowało zarzucane Skarżącemu ilości **34,96 g metamfetaminy i 7,59 g marihuany do 1,8 g metamfetaminy i 0,18 g marihuany (ok. 19- i 40-krotnie mniej)**, oraz zignorowanie faktu, że:

- przypisanie Skarżącemu w opinii biegłych z 16 sierpnia 2025 r. rzekomej „ograniczonej krytyki problemu” wynikało wyłącznie z tego, że Skarżący czuł się głęboko pokrzywdzony drastycznym przebiegiem zatrzymania (rzucony na auto i skuty w obecności żony i 5-letniego syna mimo braku jakiegokolwiek oporu) oraz poświadczeniem w dokumentacji nieprawdy co do zawyżonych ilości substancji — co wyrażał zapowiedzią dochodzenia praw przed sądem wobec funkcjonariuszy;
- postanowienie Prokuratora z 19 czerwca 2026 r. w 100% potwierdziło, że odczucie pokrzywdzenia przez Skarżącego było w pełni uzasadnione, obalając tezę biegłych, jakoby uzasadnione poczucie krzywdy i wola obrony praw stanowiły przejaw zaburzeń psychicznych czy braku wglądu w uzależnienie.

Zarzut 9. Naruszenie **art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.** — poprzez **faktyczną abdykację z obowiązku swobodnej oceny dowodu**, wyrażoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji

Olga R.

stwierdzeniem, że „organy administracji publicznej nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej” — przy jednoczesnym **wyprowadzeniu z tej opinii wniosku, którego sama opinia nie formułuje** (o możliwości istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami). Organ nie może równocześnie twierdzić, że nie wolno mu oceniać opinii, i czynić z niej wyłącznej podstawy rozstrzygnięcia.

Zarzut 10. Naruszenie art. 80 k.p.a. — poprzez **dowolną i wybiórczą („wypreparowującą”) ocenę** opinii z 16 sierpnia 2025 r., polegającą na wyodrębnieniu wyłącznie kodu ICD-10 **ICD-10 F19.2** i całkowitym pominięciu jednoznacznie pozytywnych ustaleń zawartych w **tym samym dokumencie** (prawidłowy poziom funkcjonowania poznawczego, brak upośledzenia i psychozy, logiczny i spójny kontakt, stabilność psychiczna, zdolność do samodzielnego i rozsądnego prowadzenia obrony).

Zarzut 11. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 i art. 136 § 1 k.p.a. — poprzez **całkowite pominięcie postanowienia Prokuratora Rejonowego w Lubaniu z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie zarzutów (przedstawieniu zarzutów)**, zmieniającego bazę faktyczną opinii biegłych — z ilości opisywanych pierwotnie jako znaczne (**z 34,96 g metamfetaminy i 7,59 g marihuany do 1,8 g metamfetaminy i 0,18 g marihuany — ok. 19-krotnie i ponad 40-krotnie mniej**) — mimo że postanowienie to zapadło przed wydaniem decyzji przez SKO (7 lipca 2026 r.), a organ odwoławczy zaniechał jakiegokolwiek weryfikacji konsekwentnych twierdzeń Skarżącego o zawyżeniu ilości substancji i nie podjął czynności celem ustalenia aktualnego stanu sprawy karnej, opierając swoje rozstrzygnięcie na błędnych ustaleniach faktycznych.

Zarzut 12. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. — poprzez **zaniechanie jakiegokolwiek weryfikacji aktualności** informacji o stanie zdrowia Skarżącego. Opinia powstała 16 sierpnia 2025 r., wniosek prokuratora sporządzono 4 marca 2026 r. (wpływ 6 marca 2026 r.), decyzję I instancji wydano 21 kwietnia 2026 r., a decyzję SKO — 7 lipca 2026 r., tj. **niemal 11 miesięcy** po sporządzeniu opinii. Organ odwoławczy ograniczył się do stwierdzenia, że upływ czasu „nie może działać na korzyść Skarżącego”, co nie jest oceną aktualności materiału, lecz jej zaniechaniem, i prowadzi do niedopuszczalnego odwrócenia porządku: badanie ma **weryfikować** istniejące zastrzeżenia, a nie **wytwarzać** podstawę decyzji.

Zarzut 13. Naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. — poprzez bezkrytyczne i automatyczne potraktowanie wniosku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z 4/6 marca 2026 r. (sygn. 4327-O.Pa.5.2026) **jako wiążącego polecenia wydania decyzji o skierowaniu na badania**, podczas gdy Prokurator we wniosku poprzestał na ostrożnym sformułowaniu, że „*okoliczności wskazują zatem na możliwość wystąpienia zastrzeżeń*”, co stanowiło wyłącznie hipotezę stanowiącą impuls do wszczęcia postępowania, a nie wymagany w art. 99 ust. 1 pkt 2 u.k.p. dowód na istnienie realnych, uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń co do stanu zdrowia; organ I instancji zaniechał własnej weryfikacji, wbrew regule, że wniosek prokuratora wiąże organ wyłącznie co do wszczęcia postępowania wbrew ugruntowanemu orzecznictwu sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z 21 września 2022 r., I OSK 2232/19 oraz wyrok NSA z 13 listopada 2024 r., **II GSK 1197/24**), nie zaś co do jego rozstrzygnięcia.

Zarzut 14. Naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. — poprzez wydanie decyzji z 21 kwietnia 2026 r. **bez rozważenia i ustosunkowania się** do stanowiska Skarżącego zawartego we **Wniosku o umorzenie postępowania z 17 kwietnia 2026 r.** oraz w **Sprzeciwie z 20 kwietnia 2026 r.**, które wpłynęły do organu **przed** wydaniem rozstrzygnięcia (20 kwietnia 2026 r.) — a więc na dzień przed jego wydaniem.

Małgorzata Pańska

Zarzut 15. Naruszenie **art. 15 k.p.a.** (zasada dwuinstancyjności) — poprzez sprowadzenie postępowania odwoławczego do **pozornej kontroli**: SKO nie rozpoznało sprawy ponownie w aspekcie merytorycznym, nie uzupełniło materiału dowodowego (art. 136 § 1 k.p.a.), a odpowiedź na zarzuty odwołania ograniczyło do stwierdzenia, że „przekonanie strony o braku przesłanek nie świadczy o wadliwości decyzji” — co nie jest odniesieniem się do istoty zarzutów, lecz ich zbyciem.

Zarzut 16. Naruszenie **art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a. w zw. z art. 11 k.p.a.** — poprzez zastąpienie **indywidualnych ustaleń dotyczących Skarżącego** obszernymi, szablonowymi rozważaniami o bezpieczeństwie ruchu drogowego i o interesie społecznym, bez wskazania, **jakie konkretne okoliczności dotyczące Skarżącego jako kierowcy** miałyby uzasadniać skierowanie go na badania.

Zarzut 17. Naruszenie **art. 81a § 1 k.p.a.** — poprzez rozstrzygnięcie istniejących i nieusuniętych wątpliwości co do stanu faktycznego (adres, skuteczność doręczenia, data i zakres zapoznania się z aktami, aktualność i zakres opinii, ilość substancji) **na niekorzyść Skarżącego**, wbrew ustawowej dyrektywie interpretacyjnej.

Zarzut 18. Naruszenie **art. 107 § 1 pkt 8 w zw. z art. 268a k.p.a.** (z ostrożności procesowej) — poprzez brak powołania w treści decyzji z 21 kwietnia 2026 r. upoważnienia udzielonego podpisującej ją **Zastępcy Naczelnika Wydziału**. Sam brak wskazania numeru upoważnienia nie przesądza jeszcze o braku umocowania, uzasadnia jednak **weryfikację przez Sąd w aktach sprawy**, czy osoba podpisująca posiadała stosowne upoważnienie Starosty do wydawania decyzji na podstawie art. 99 u.k.p. — a brak takiego upoważnienia skutkowałby nieważnością decyzji (art. 156 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a.).

Zarzut 19. Naruszenie **prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie przepisów w czasie (intertemporalność)** — polegające na wydaniu przez SKO w Jeleniej Górze w dniu 7 lipca 2026 r. zaskarżonej decyzji w oparciu o uchylone i nieaktualne przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2021 r., z całkowitym zignorowaniem faktu, że pod koniec czerwca 2026 r. (przed dniem orzekania przez organ II instancji) weszło w życie nowe **Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2026 r. poz. 747)**. Organ odwoławczy miał bezwzględny obowiązek orzekać według stanu prawnego obowiązującego w dacie wydawania własnego rozstrzygnięcia, a oparcie decyzji na nieaktualnym stanie prawnym stanowi rażące naruszenie prawa materialnego.

III. UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny i przebieg postępowania

W dniu **6 marca 2026 r.** do Starosty Lubańskiego wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z 4 marca 2026 r. (sygn. 4327-O.Pa.5.2026) o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania Skarżącego na badanie lekarskie. Wniosek opierał się wyłącznie na **opinii sądowo-psychiatrycznej z 16 sierpnia 2025 r.**, sporządzonej w postępowaniu karnym (sygn. 4327-O.Ds.517.2025) **na okoliczność oceny poczytalności w trybie art. 31 k.k.**

Zawiadomieniem z **12 marca 2026 r.** (KD.5430.664.2026.MB) organ zawiadomił o wszczęciu postępowania z urzędu — kierując pismo na **błędny adres: ul. Stawowa 5**, mimo że prawidłowym adresem zamieszkania Skarżącego jest **ul. Stawowa 6**.

Marcin Białka

W dniu **31 marca 2026 r.** Skarżący przejrzał akta sprawy i złożył **wniosek o przedłużenie terminu do wypowiedzenia się**. Organ, wydając zawiadomienie z art. 10 k.p.a. z **1 kwietnia 2026 r.** (KD.5430.934), wyznaczył jedynie **7-dniowy termin** i **ponownie** skierował je na adres **ul. Stawowa 5**.

W dniu **20 kwietnia 2026 r.** do organu wpłynęły dwa pisma Skarżącego: **Wniosek o umorzenie postępowania z 17 kwietnia 2026 r.** oraz **Sprzeciw z 20 kwietnia 2026 r.**

Już **następnego dnia — 21 kwietnia 2026 r.** — Starosta wydał decyzję nr KD.5430.1085.2026.MB. Przesyłkę z decyzją skierowano na adres **ul. Stawowa 5**; według ustaleń SKO pierwsze awizo pozostawiono 24 kwietnia 2026 r., drugie 5 maja 2026 r., przesyłkę zwrócono **11 maja 2026 r. jako nieodebraną**. Decyzja **nigdy nie została doręczona Skarżącemu**.

Na adres **prawidłowy (ul. Stawowa 6)** organ skierował natomiast **odrębne pismo informacyjne z 22 kwietnia 2026 r. (KD.5430.1096.2026.MB)**, zawierające informację o skierowaniu na badania oraz **pouczenie o prawie wniesienia odwołania**, lecz nie stanowiące decyzji administracyjnej z pełnym uzasadnieniem. Działając w zaufaniu do tego pouczenia, Skarżący wniósł odwołanie w dniu **8 maja 2026 r.**

W dniu **19 czerwca 2026 r.** Prokurator Rejonowy w Lubaniu wydał **postanowienie o zmianie zarzutów (przedstawieniu zarzutów)**, modyfikujące przypisywane Skarżącemu ilości substancji — z wartości opisywanych pierwotnie jako znaczne (**35 g metamfetaminy**) do ilości śladowych: **1,8 g metamfetaminy i 0,18 g marihuany**.

W dniu **7 lipca 2026 r.** SKO utrzymało decyzję Starosty w mocy, przyjmując przy tym, że skutek doręczenia zastępczego decyzji I instancji nastąpił **9 maja 2026 r.** — a więc **dzień po wniesieniu odwołania**. Decyzję SKO doręczono Skarżącemu **8 lipca 2026 r. przez e-Doręczenia**.

2. Wadliwość doręczenia i brak wejścia decyzji I instancji do obrotu prawnego (Zarzuty 1–2)

Zgodnie z **art. 110 § 1 k.p.a.** organ, który wydał decyzję, jest nią związany **od chwili jej doręczenia**. Decyzja niedoręczona nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawnych ani procesowych — nie wchodzi do obrotu prawnego i nie rozpoczyna biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Stanowisko to jest w orzecznictwie utrwalone (por. wyroki NSA: z 27 października 2023 r., III FSK 2929/21; z 18 grudnia 2024 r., III FSK 594/23; z 20 czerwca 2024 r., I FSK 1434/20 — w których wprost wskazano, że „organ nie może konwalidować tej wadliwej czynności”, będąc zobowiązany wyłącznie do ponowienia doręczenia).

Doręczenie zastępcze (art. 44 k.p.a.) jest konstrukcją **wyjątkową**, a jej zastosowanie wymaga ścisłego wykazania **wszystkich** ustawowych warunków. **Bezwzględny warunkiem** jest skierowanie przesyłki na adres mieszkania strony (art. 42 § 1 k.p.a.). Skierowanie pisma pod adres obcy wyłącza fikcję doręczenia całkowicie. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie podkreślał, że organ **nie może przyjmować fikcji doręczenia „zawsze, niezależnie od powziętej wiedzy o stanie zamieszkania strony pod danym adresem”** (wyrok NSA z 15 grudnia 2022 r., II OSK 1000/22). Ponadto skuteczność doręczenia zastępczego wymaga udokumentowania miejsca i sposobu pozostawienia obu zawiadomień — w braku takiej dokumentacji doręczenia **nie można uznać za skuteczne** (wyrok NSA z 24 maja 2024 r., III FSK 408/22).

W niniejszej sprawie organ **dysponował prawidłowym adresem** — dowodzi tego bezspornie fakt, że dokładnie **dzień po** wydaniu decyzji, tj. 22 kwietnia 2026 r., skierował na ul. Stawową 6 pismo informacyjne KD.5430.1096.2026.MB. Prawidłowy adres wynika także z pisma

Małgorzata Pańska

Starosty z **15 czerwca 2026 r. (KD.5430.1646.2026.MB)** oraz z ewidencji PESEL. Organ zatem **znał** właściwy adres i **świadomie** wysłał samą decyzję pod adres inny.

Niezależnie od tego — i to jest argument samodzielny — Starosta w ogóle **nie był uprawniony** do doręczania decyzji przesyłką papierową. Skoro Skarżący posiada aktywny adres do doręczeń elektronicznych (co potwierdza doręczenie decyzji SKO w tym trybie 8 lipca 2026 r.), to zgodnie z **art. 39 § 1 k.p.a.** organ miał **obowiązek** doręczyć decyzję na ten adres, a **od 1 stycznia 2026 r. nie może już powoływać się na przesłanki organizacyjne** z art. 147 ust. 5 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Fikcja doręczenia z art. 44 § 4 k.p.a. nie może sanować wyboru kanału doręczenia sprzecznego z ustawą.

Podkreślenia wymaga, że ocena skuteczności doręczenia ma charakter „zero-jedynkowy” — wadliwe doręczenie nie podlega konwalidacji przez to, że strona faktycznie uzyskała pewną wiedzę o sprawie (por. uchwała NSA z 7 marca 2022 r., I FPS 4/21).

3. Sprzeczność ustaleń SKO i niedopuszczalność merytorycznego orzekania (Zarzuty 4–6)

Uzasadnienie zaskarżonej decyzji zawiera sprzeczność, której organ nie usunął: **odwołanie wniesiono 8 maja 2026 r., a skutek doręczenia decyzji SKO umiejscowiło 9 maja 2026 r.** Według własnych ustaleń Kolegium odwołanie **poprzedzało** zatem wejście decyzji do obrotu prawnego. Zgodnie z art. 134 k.p.a. wstępnym stadium postępowania odwoławczego jest badanie dopuszczalności odwołania; do przesłanek niedopuszczalności o charakterze przedmiotowym należy właśnie **brak wejścia decyzji do obrotu prawnego** wskutek jej niedoręczenia (por. wyrok WSA w Olsztynie z 4 lutego 2026 r., I SA/Ol 512/25 i cytowane tam orzecznictwo NSA). SKO tego nie rozważyło, lecz **utrzymało w mocy akt, który — przy jego własnych ustaleniach — nie mógł jeszcze być przedmiotem zaskarżenia.**

Organ nie wyjaśnił także **relacji między decyzją a pismem informacyjnym z 22 kwietnia 2026 r.** Pismo to informowało o wydaniu decyzji i zawierało pouczenie o odwołaniu, lecz nie zawierało pełnego uzasadnienia rozstrzygnięcia. Skarżący nie mógł zatem poznać motywów decyzji i sformułować odwołania odnoszącego się do pełnej argumentacji organu.

Powołanie się przez SKO na pismo Starosty z **2 lipca 2026 r.**, według którego Skarżący miał „zapoznać się z aktami, w tym z treścią decyzji”, jest wadliwe podwójnie. **Po pierwsze**, jeżeli twierdzenie to odnosi się do przeglądania akt w dniu **31 marca 2026 r.**, jest ono **chronologicznie niemożliwe** — decyzję wydano 21 kwietnia 2026 r. **Po drugie**, organ nie wykazał żadnym dokumentem (protokołem, adnotacją, rejestrum udostępnienia akt, podpisem strony), aby po 21 kwietnia 2026 r. udostępniono Skarżącemu oryginał lub pełny odpis decyzji wraz z uzasadnieniem i pouczeniem, ani aby mógł on sporządzić kopię. Jednostronne twierdzenie pracownika organu nie może zastąpić weryfikowalnego dowodu.

Kolegium powołało nadto kierunek orzeczniczy dotyczący sytuacji, w której decyzja weszła do obrotu przez doręczenie **innej stronie**, a następnie została udostępniona odwołującemu się. Organ nie wyjaśnił jednak, dlaczego stan ten miałby odpowiadać niniejszej sprawie, w której **występuje jeden adresat decyzji**, a skuteczność doręczenia właśnie temu adresatowi jest sporna.

Skutkiem opisanych uchybień — a zwłaszcza skierowania na błędny adres zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienia z art. 10 k.p.a. z 7-dniowym terminem, przy jednoczesnym nierozpoznaniu wniosku o przedłużenie terminu — jest **pozbawienie Skarżącego czynnego udziału w postępowaniu bez jego winy**, co stanowi kwalifikowaną wadę procesową opisaną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., a w postępowaniu sądowym — podstawę z **art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a.**

Małgorzata Borka

4. Brak przesłanki materialnoprawnej z art. 99 ust. 1 pkt 2 (Zarzuty 7–8, 12)

W orzecznictwie przyjmuje się, że „uzasadnione” zastrzeżenia to takie, które **oparte są na konkretnych, wiarygodnych podstawach**, a „poważne” – to dotyczące aspektów zdrowia mogących mieć **bezpośredni wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu** (wyrok NSA z 22 października 2024 r., II GSK 1084/24). Korzystanie z tej kompetencji „**powinno być ograniczone tylko do tych przypadków, gdy zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy przekraczają »zwykłą miarę«**, co oznacza, że nie wystarczy samo stwierdzenie, że kierujący pojazdem cierpi na określone dolegliwości. Przeciwnie, konieczne jest uprawdopodobnienie, że ich charakter jest na tyle poważny, iż może zagrozić bezpieczeństwu w ruchu drogowym” (wyrok NSA z 30 marca 2023 r., II GSK 380/23). NSA podkreśla przy tym, że **nie można opierać skierowania na ustaleniach, które nie znajdują uprawdopodobnienia co do stanu zdrowia kierowcy, „bo takie działanie nadmiernie ingeruje w sferę jego osobistych wolności”** (II GSK 1084/24).

Rozstrzygające znaczenie ma jednak dla niniejszej sprawy **wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2026 r., sygn. III SA/Gd 678/25**, wydany w stanie faktycznym niemal tożsamym (wniosek prokuratora + opinia sądowo-psychiatryczna z postępowania karnego + rozpoznanie uzależnienia). Sąd **uchylił decyzję SKO**, wskazując m.in., że:

- „**samo uzyskanie informacji o zastrzeżeniach co do stanu zdrowia danej osoby stanowi jedynie podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego, jednakże nie obliguje organu do podjęcia decyzji o skierowaniu na badania lekarskie**”;
- z opinii sporządzonej dla celów karnych, w której stwierdzono brak upośledzenia i psychozy oraz zdolność do samodzielnego prowadzenia obrony, „**nie wynika bezpośrednio zaburzenie predyspozycji do prowadzenia pojazdów i uczestniczenia w ruchu drogowym w charakterze kierowcy**”;
- organy naruszyły art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., „**nie podejmując żadnych czynności procesowych zmierzających do weryfikacji, czy w przypadku skarżącego nadal zachodzą uzasadnione zastrzeżenia, poprzestając jedynie na samej opinii**”, wydanej znacznie wcześniej.

Wszystkie te uchybienia wystąpiły w sprawie Skarżącego w **stopniu jeszcze wyraźniejszym**:

a) **opinia miała inny przedmiot i cel, nie towarzyszyły jej badania laboratoryjne, a sformułowana diagnoza nie spełnia kryteriów WHO ICD-10. Opinia z 16 sierpnia 2025 r. została sporządzona przez biegłych wyłącznie na tezę dowodową dotyczącą oceny poczytalności w postępowaniu karnym (art. 31 k.k.). Badanie trwało zaledwie około 10 minut, miało charakter wyłącznie deklaracyjny, a Skarżący stawiał się na nie jako osoba zadbana, czysta, dobrze ubrana, o nienagannej aparycji, w pełni sprawna i komunikatywna. Podczas badania nie przeprowadzono żadnych obiektywnych badań laboratoryjnych (testów krwi ani moczu), które kiedykolwiek potwierdziłyby obecność narkotyków w organizmie Skarżącego.**

Co rozstrzygające z punktu widzenia wiedzy medycznej – sformułowane w opinii rozpoznanie zespołu uzależnienia mieszanego (**ICD-10 ICD-10 F19.2**) nie spełnia oficjalnych wytycznych diagnostycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Klasyfikacja ICD-10 bezwzględnie wymaga jednoczesnego stwierdzenia w okresie ostatniego roku **co najmniej 3 z 6 poniższych kryteriów uzależnienia (.2)**:

Marek Radek

1. **Silnego pragnienia lub poczucia przymusu przyjmowania substancji** (tzw. głodu substancji);
2. **Trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z przyjmowaniem substancji** (upośledzenia kontroli nad powstrzymaniem się, momentem rozpoczęcia/zakończenia lub dawkowaniem);
3. **Fizjologicznych objawów stanu odstawiennego** (zespołu abstynencyjnego) po przerwaniu lub zmniejszeniu dawki;
4. **Stwierdzenia zjawiska tolerancji** (konieczności przyjmowania coraz większych dawek dla uzyskania pierwotnego efektu);
5. **Postępującego zaniedbywania alternatywnych przyjemności i zainteresowań** na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji;
6. **Kontynuowania przyjmowania substancji mimo wyraźnych dowodów jej szkodliwych następstw** (fizycznych, psychicznych lub społecznych).

W trakcie 10-minutowego badania biegli **nie wykazali, nie opisali ani nie udokumentowali ani jednego z powyższych 6 kryteriów WHO.**

b) treść opinii oraz dosłowne konkluzje biegłych są dla Skarżącego jednoznacznie korzystne. W treści opinii sądowej psychiatryczno-psychologicznej z 16 sierpnia 2025 r. (sygn. 4327-O.Ds.517.2025) biegli (**mgr Amelia Głowacka – psycholog, dr Andrzej Jurkowski – lekarz psychiatra, dr Jacek Madejek – specjalista psychiatra**) zawarli następujące **dosłowne konkluzje i ustalenia medyczne:**

- **Brak choroby psychicznej i upośledzenia:** „U Marcina Pałki nie stwierdza się choroby psychicznej w rozumieniu psychozy endogennej ani upośledzenia umysłowego.”
- **Kliniczna norma funkcjonowania poznawczego:** „Globalny poziom funkcjonowania poznawczego mieści się w obrębie klinicznej normy wiekowej.”
- **Zachowany kontakt i procesy myślowe:** „Badany w pełni zorientowany auto- i allopsychicznie. Kontakt słowny logiczny, adekwatny, ukierunkowany na cel badania. Wypowiedzi spójne, poprawne formalnie, bez dezorganizacji. Tok myślenia – procesy myślowe logiczne.”
- **Sprawna pamięć i uwaga:** „Uwaga – zachowana, brak uchwytnych trudności w zakresie koncentracji i selektywności w warunkach badania. Pamięć – pamięć operacyjna i krótkotrwała – sprawna.”
- **Poczytalność i zachowana sprawność intelektualna:** „Uzyskane dane biograficzne (wieloletnia praca za granicą, prowadzenie własnej hodowli gołębi pocztowych i wybitne sukcesy hodowlane: wielokrotny Mistrz Polski, wielokrotny Mistrz Regionu V oraz wielokrotny Mistrz Okręgu Jelenia Góra) wskazują na zachowaną sprawność intelektualną. W inkryminowanym czasie Marcin Pałka był poczytalny – miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.”
- **Stabilny stan psychiczny i zdolność do obrony:** „Aktualny stan psychiczny Marcina Pałki jest stabilny. Jest zdolny do udziału w postępowaniu karnym. Stan zdrowia psychicznego pozwala mu na samodzielne i rozsądne prowadzenie obrony.”

c) brak jakiegokolwiek elementu drogowego. Sprawa karna nie dotyczyła zdarzenia w ruchu drogowym. Organy nie wskazały żadnego przypadku kierowania pojazdem pod wpływem substancji,

Marcin Pałka

wypadku, kolizji ani niebezpiecznego zachowania. Skarżący nie był karany za przestępstwa ani wykroczenia drogowe.

d) organ nie zbadał aktualności informacji. Między sporządzeniem opinii (16 sierpnia 2025 r.) a decyzją SKO (7 lipca 2026 r.) upłynęło niemal **11 miesięcy**. Stwierdzenie SKO, że upływ czasu „nie może działać na korzyść Skarżącego”, **nie jest oceną aktualności** — jest jej zaniechaniem, a nadto stanowi rozstrzygnięcie wątpliwości na niekorzyść strony wbrew art. 81a § 1 k.p.a.

e) organ odwrócił porządek rozumowania. Przyjęcie, że skoro istnieje jakakolwiek informacja medyczna, to badanie „dopiero wyjaśni wątpliwości”, prowadzi do zastąpienia ustawowej przesłanki domysłem. Badanie ma **weryfikować** wcześniej wykazane, konkretne i aktualne zastrzeżenia — nie może służyć ich **poszukiwaniu**.

Wreszcie, obszerne rozważania SKO o bezpieczeństwie ruchu drogowego i interesie społecznym są niewątpliwie trafne w płaszczyźnie aksjologicznej, lecz **nie zastępują indywidualnych ustaleń**. Bezpieczeństwo ruchu drogowego nie może stanowić samodzielnej podstawy skierowania **dowolnego** kierowcy na badania (art. 107 § 3 i art. 11 k.p.a.).

5. Dowolna i niepełna ocena dowodów — abdykacja organu (Zarzuty 9–10)

Zawarte w zaskarżonej decyzji stwierdzenie, że „organy administracji publicznej nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej”, jest **jaskrawo sprzeczne z art. 80 k.p.a.** i z utrwalonym orzecznictwem. Jak wskazał NSA w wyroku z 16 listopada 2022 r., III FSK 1707/21:

> „Sporządzona przez biegłego opinia, jak każdy inny dowód podlega ocenie organu (...). Organ (...) powinien dokonać oceny przedłożonej opinii, badając w szczególności, **czy odpowiada ona tezie dowodowej, na jaką została sporządzona**, oraz czy biegły w sposób logiczny uzasadnił końcową tezę. (...) Organ nie jest zatem bezwzględnie związany opinią biegłego i może ją przyjąć, uznając za trafną, ale może ją całkowicie lub częściowo zdyskwalifikować.”

Tożsame stanowisko zajął NSA w wyroku z 25 czerwca 2024 r., III OSK 4016/21: opinia biegłego „**nie jest wiążąca i nie podlega ocenie, tak jak każdy inny dowód**” — a organ ma obowiązek precyzyjnie wyjaśnić, dlaczego dał wiarę określonym wnioskom.

Obowiązek ten **nie oznacza** zastępowania biegłych ani samodzielnego stawiania diagnozy medycznej. Oznacza konieczność ustalenia: **jaki był zakres i cel opinii, czy odpowiada ona tezie dowodowej, czy jest aktualna i czy jest w ogóle przydatna dla przedmiotu sprawy administracyjnej**. Tego SKO nie zrobiło — a zarazem, wbrew własnej deklaracji, dokonało oceny **wybiórczej**: wyodrębniło z opinii wyłącznie kod ICD-10 **ICD-10 F19.2**, przypisując mu znaczenie rozstrzygające, i **całkowicie pominęło pozostałe ustalenia biegłych**, które są dla Skarżącego korzystne. Organ nie może jednocześnie odmawiać sobie prawa do oceny dowodu i wyprowadzać z tego dowodu wniosku, którego sam dowód **nie formułuje**.

6. Pominięcie postanowienia Prokuratora z 19 czerwca 2026 r. oraz wyjaśnienie rzeczywistych przyczyn sformułowania przez biegłych tezy o „ograniczonej krytyce” (Zarzuty 8 i 11)

Organ odwoławczy obowiązany jest orzekać według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu wydania własnej decyzji (7 lipca 2026 r.). Tymczasem na 18 dni przed wydaniem decyzji przez SKO Prokurator Rejonowy w Lubaniu wydał **postanowienie z dnia 19 czerwca 2026 r. (sygn. 4327-o.Ds.517.2025) o zmianie zarzutów (przedstawieniu zarzutów)**. Dokument ten całkowicie zburzył bazę faktyczną, na której opierali się biegli w opinii z 16 sierpnia 2025 r.: pierwotnie

Marek Pank

przyjmowane w zarzutach ilości uległy drastycznej redukcji **z 34,96 g metamfetaminy do 1,8 g** (blisko 19-krotnie mniej) oraz **z 7,59 g marihuany do 0,18 g** (ponad 40-krotnie mniej).

Okoliczność ta ma fundamentalne znaczenie dla oceny wymowy samej opinii biegłych. W treści opinii z 16 sierpnia 2025 r. biegli wskazali na rzekomą „ograniczoną krytykę wobec problemu”. Z wyjaśnień Skarżącego wynika jednoznacznie, że sformułowanie to powstało w trakcie 10-minutowego badania wyłącznie dlatego, iż Skarżący czuł się głęboko pokrzywdzony całą sytuacją: został w sposób drastyczny zatrzymany na oczach żony i 5-letniego syna (rzucony na samochód i skuty, mimo że nie stawiał żadnego oporu), a następnie poświadczono nieprawdę w dokumentacji, dopisując mu zawyżone („kosmiczne”) ilości substancji, których nie posiadał. Skarżący w trakcie badania wskazywał na to poczucie krzywdy oraz zapowiadał dochodzenie swoich praw w sądzie i pociągnięcie funkcjonariuszy do odpowiedzialności.

Biegli bezpodstawnie i z rażącym uproszczeniem zinterpretowali to naturalne, ludzkie i konstytucyjnie chronione poczucie pokrzywdzenia (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP) jako rzekomy „brak wglądu i brak krytycyzmu”.

Skarżący podszedł do badania w pełnym zaufaniu, nastawieniu na szczerą i otwartą rozmowę, co zresztą sama biegła psycholog (mgr Amelia Głowacka) wprost zaświadczyła w treści opinii, pisząc: *„Kontakt słowny logiczny, adekwatny, ukierunkowany na cel badania. Wypowiedzi spójne, poprawne formalnie (...) Tok myślenia — procesy myślowe logiczne, zachowanie dostosowane, współpracujące.”* Tym bardziej porażające i sprzeczne z zasadami etyki zawodowej jest to, że biegła wykorzystała tę otwartą, współpracującą postawę Skarżącego na jego niekorzyść: szczerą wypowiedź Skarżącego o poczuciu głębokiej krzywdy została bezprawnie przeformułowana w stygmatyzującą diagnozę „ograniczonej krytyki wobec problemu”, karząc Skarżącego za prawdomówność i zaufanie do biegłych. **Postanowienie Prokuratora z dnia 19 czerwca 2026 r. potwierdziło w 100% obiektywne podstawy poczucia krzywdy Skarżącego**, udowadniając, że przypisane mu pierwotnie ilości były fikcyjne. Faktem jest, że zmiana zarzutów nastąpiła przed wydaniem decyzji przez SKO, a organ odwoławczy całkowicie zaniechał weryfikacji twierdzeń Skarżącego o zawyżeniu ilości substancji i nie sprawdził aktualnych ustaleń prokuratury, opierając swoje rozstrzygnięcie na nieprawdziwej bazie faktycznej, czym rażąco naruszył art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a.

7. Wadliwe potraktowanie wniosku prokuratora (operującego zwrotem „okoliczności wskazują zatem na możliwość wystąpienia zastrzeżeń”) i pominięcie stanowiska strony (Zarzuty 13–15)

Wniosek prokuratora złożony w trybie pozaprocesowym wiąże organ wyłącznie co do **obowiązku wszczęcia** postępowania. Nie wiąże natomiast **co do treści rozstrzygnięcia**. Organ ma obowiązek przeprowadzić postępowanie celem oceny, czy w konkretnym, badanym przypadku zastrzeżenia są rzeczywiście tego rodzaju, że uzasadniają wydanie decyzji (por. wyrok NSA z 21 września 2022 r., I OSK 2232/19). Starosta Lubański tego nie uczynił — potraktował wniosek prokuratora jako **polecenie**, a jedynym dowodem w sprawie pozostała opinia z 16 sierpnia 2025 r.

Symptomatyczne jest tempo postępowania: pisma Skarżącego wpłynęły **20 kwietnia 2026 r.**, a decyzja została wydana **21 kwietnia 2026 r.** — dzień później. Ani decyzja I instancji, ani decyzja SKO nie zawierają jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do argumentacji z Wniosku o umorzenie postępowania i ze Sprzeciwu. SKO zbyło zarzuty odwołania formułą, że „przekonanie strony o braku przesłanek nie świadczy o wadliwości decyzji” — podczas gdy Skarżący nie przedstawiał **przeświadczenia**, lecz wskazywał na **konkretne braki materiału dowodowego** oraz na **brak**

Marcin Patek

związku przedmiotu opinii karnej ze zdolnością do kierowania pojazdami. Postępowanie odwoławcze było zatem **pozorne**, z naruszeniem art. 15 k.p.a.

8. Naruszenie przepisów intertemporalnych — zastosowanie nieaktualnego Rozporządzenia MZ (Zarzut 19)

Organ odwoławczy (SKO w Jeleniej Górze) wydał zaskarżoną decyzję w dniu **7 lipca 2026 r.** Zgodnie z utrwaloną i jednolitą zasadą prawa administracyjnego, organ II instancji ma bezwzględny obowiązek wydawać rozstrzygnięcie według stanu prawnego i faktycznego **obowiązującego w dacie orzekania przez ten organ** (por. wyrok NSA z 14 stycznia 2022 r., II GSK 2381/21).

Tymczasem z końcem czerwca 2026 r. — a więc przed dniem wydania zaskarżonej decyzji przez SKO — weszło w życie nowe **Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2026 r. poz. 747)**. Kolegium w zaskarżonej decyzji całkowicie zignorowało tę zmianę i bezrefleksyjnie powieliło przepisy i wzorce z nieaktualnego rozporządzenia z 2021 r. Wydanie decyzji w oparciu o stan prawny, który w dacie orzekania przez organ II instancji już nie obowiązywał w dotychczasowym kształcie, stanowi kwalifikowane naruszenie prawa materialnego oraz zasady praworządności (art. 6 k.p.a.).

9. Konkluzja

Zaskarżona decyzja została wydana bez rzetelnego wyjaśnienia, czy:

1. decyzję Starosty skierowano na prawidłowy adres Skarżącego;
2. organ był w ogóle uprawniony do doręczania jej przesyłką papierową, wobec obowiązku z art. 39 § 1 k.p.a.;
3. spełnione zostały wszystkie warunki doręczenia zastępczego (art. 44 k.p.a.) i czy udokumentowano oba awiza;
4. i kiedy Skarżący faktycznie otrzymał albo poznał **pełną** treść decyzji;
5. w jaki sposób Skarżący mógł zapoznać się **31 marca 2026 r.** z decyzją wydaną 21 kwietnia 2026 r.;
6. jaki dokument stanowił rzeczywistą podstawę wniesienia odwołania i jaka jest relacja decyzji do pisma z 22 kwietnia 2026 r.;
7. odwołanie wniesione 8 maja 2026 r. było dopuszczalne, jeżeli doręczenie nastąpiło **9 maja 2026 r.**;
8. opinia sporządzona w postępowaniu karnym obejmowała ocenę zdolności do kierowania pojazdami;
9. informacje z opinii pozostawały **aktualne** w dacie orzekania obu organów;
10. postanowienie Prokuratora z 19 czerwca 2026 r. wpływa na wnioski opinii;
11. jakie **konkretne** okoliczności dotyczące Skarżącego jako kierowcy potwierdzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12. decyzję I instancji podpisała osoba należycie upoważniona.

Uchybienia te dotyczą zarówno **materialnej podstawy** skierowania na badania, jak i **podstawowych gwarancji procesowych** strony, w tym prawa do czynnego udziału w postępowaniu. Miały one — a co najmniej **mogły mieć** — istotny wpływ na wynik sprawy, co uzasadnia uchylenie decyzji obu instancji.

Marcin Pałecz

IV. WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI (ART. 61 § 3 P.P.S.A.)

Wnoszę o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji SKO, a tym samym obowiązku wynikającego z utrzymane jej w mocy decyzji Starosty Lubańskiego, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Decyzja **nie została dotychczas wykonana**. Jej wykonanie przed przeprowadzeniem kontroli sądowej grozi Skarżącemu **znaczną szkodą oraz trudnymi do odwrócenia skutkami**, w szczególności:

- **nieodwracalność czynności medycznej** — poddanie się badaniu lekarskiemu (a w konsekwencji także badaniom pomocniczym i konsultacjom specjalistycznym) jest czynnością, której nie da się „cofnąć” po ewentualnym uchyleniu decyzji, a jej wynik może zostać wykorzystany w dalszych postępowaniach — administracyjnych i karnym — nawet po wyeliminowaniu decyzji z obrotu;
- **realne ryzyko wtórnego postępowania o cofnięcie uprawnień** do kierowania pojazdami na podstawie **art. 103 ust. 1 pkt 1 u.k.p.**, w razie niewykonania skierowania w wyznaczonym terminie — a więc uruchomienia dalszych czynności administracyjnych **jeszcze przed** oceną legalności decyzji stanowiącej podstawę całej procedury;
- **utrata możliwości zarobkowania** — Skarżący wykonuje prace zarobkowe wymagające możliwości przemieszczania się samochodem; ograniczenie albo utrata uprawnień pozbawiłaby go bezpośrednio źródła utrzymania;
- **niemożność prowadzenia wieloletniej działalności hodowlanej i sportowej** — Skarżący prowadzi wysokospecjalistyczną **hodowlę gołębi pocztowych** i osiąga w niej wybitne sukcesy w rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnokrajowym i regionalnym (**wielokrotny Mistrz Polski, wielokrotny Mistrz Regionu V oraz wielokrotny Mistrz Okręgu Jelenia Góra**). Prowadzenie hodowli wymaga regularnego przewożenia gołębi samochodem na treningi i loty konkursowe na znaczne odległości; brak możliwości korzystania z samochodu bezpowrotnie zniweczy dorobek hodowlany i uniemożliwi udział w zawodach sportowych;
- **zakłócenie codziennego funkcjonowania rodziny** — Skarżący dowozi samochodem żonę do pracy oraz syna do przedszkola;
- **koszty nieodwracalne** — opłata za badanie oraz koszty dojazdów, których nie da się w pełni odwrócić późniejszym uchyleniem decyzji;
- **wpływ na sytuację procesową Skarżącego w toczącym się postępowaniu karnym.**

Jednocześnie **wstrzymanie wykonania nie zagraża interesowi publicznemu ani interesom osób trzecich:**

- skierowanie na badania **nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem o zdolności do kierowania pojazdami** i nie przesądza o istnieniu przeciwwskazań (por. wyrok NSA z 10 stycznia 2023 r., I OSK 2613/19) — tym samym jego czasowe zawieszenie nie zmienia stanu bezpieczeństwa ruchu;
- skierowanie **nie było następstwem** wypadku, kolizji, prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji ani jakiegokolwiek innego zdarzenia w ruchu drogowym;
- organy **nie wskazały żadnego konkretnego zachowania** Skarżącego jako kierowcy, które świadczyłoby o aktualnym zagrożeniu;
- Skarżący **nie był karany za przestępstwa ani wykroczenia drogowe;**

Maciej Półka

- interes publiczny zostanie w pełni zabezpieczony po prawomocnym rozstrzygnięciu skargi — jeżeli skarga zostanie oddalona, obowiązek poddania się badaniu pozostanie w pełni wykonalny.

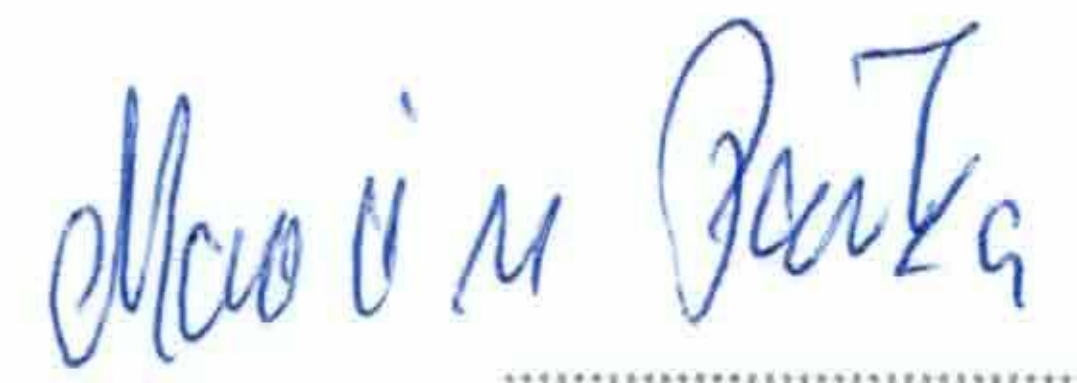
V. WNIOSKI DOWODOWE I O ZOBOWIĄZANIE ORGANU (ART. 54 § 2 I ART. 106 § 3 P.P.S.A.)

Wnoszę o rozpoznanie sprawy na podstawie **kompletnych i uporządkowanych akt administracyjnych obu instancji**, ze szczególnym uwzględnieniem oraz o zobowiązanie organu do przedłożenia:

1. decyzji SKO z 7 lipca 2026 r., znak SKO.RD/41/91/26, wraz z dowodem doręczenia przez e-Doręczenia;
2. **pełnej** decyzji Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. (nr 1085, KD.5430.1085.2026.MB), nr KD.5430.1085.2026.MB — obejmującej rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie i podpis;
3. **koperty oraz kompletnej dokumentacji doręczeniowej** przesyłki zawierającej decyzję Starosty: zwrotnego potwierdzenia odbioru, informacji o **adresie umieszczonym na przesyłce**, adnotacji operatora pocztowego, dowodów i **miejsca pozostawienia obu awiz**, miejsca przechowywania przesyłki oraz przyczyny jej zwrotu;
4. dokumentów wskazujących **źródło**, z którego organ powziął adres „**ul. Stawowa 5**”, oraz wszelkich oświadczeń Skarżącego o adresie do doręczeń;
5. dokumentacji dotyczącej **adresu do doręczeń elektronicznych** Skarżącego oraz decyzji organu I instancji o odstąpieniu od e-Doręczeń (jeżeli została podjęta);
6. wniosku Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z 4 marca 2026 r. (sygn. 4327-O.Pa.5.2026), wpływ 6 marca 2026 r. — wraz ze **wszystkimi załącznikami**;
7. opinii sądowo-psychiatrycznej z 16 sierpnia 2025 r. (sygn. 4327-O.Ds.517.2025) — w **całości**, wraz z tezą dowodową i postanowieniem o jej dopuszczeniu;
8. **postanowienia Prokuratora Rejonowego w Lubaniu z 19 czerwca 2026 r. o zmianie zarzutów (przedstawieniu zarzutów)**;
9. zawiadomienia o wszczęciu postępowania z 12 marca 2026 r. (KD.5430.664.2026.MB) oraz zawiadomienia z art. 10 k.p.a. z 1 kwietnia 2026 r. (KD.5430.934) — wraz z dowodami ich wysyłki i adresami;
10. wniosku Skarżącego o przedłużenie terminu z **31 marca 2026 r.** oraz dokumentu obrazującego sposób jego rozpoznania;
11. **protokołu, adnotacji, rejestru udostępnienia akt** lub innego dokumentu pozwalającego ustalić **datę** przeglądania akt przez Skarżącego i **zakres** dokumentów mu udostępnionych;
12. pisma informacyjnego Starosty z 22 kwietnia 2026 r. (KD.5430.1096.2026.MB);
13. pism Starosty z 12 maja 2026 r. (KD.5430.1312.2026.MB), z 15 czerwca 2026 r. (KD.5430.1646.2026.MB) oraz z **2 lipca 2026 r.**, na które powołało się SKO;
14. odwołania Skarżącego z 8 maja 2026 r., Wniosku o umorzenie postępowania z 17 kwietnia 2026 r. i Sprzeciwu z 20 kwietnia 2026 r.;

Marcin Pałke

15. **upoważnienia Starosty Lubańskiego** udzielonego osobie podpisującej decyzję z 21 kwietnia 2026 r. (Zastępcy Naczelnika Wydziału) — w trybie **art. 268a k.p.a.**



(własnoręczny podpis Skarżącego)

Marcin Pałka

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Dowód uiszczenia wpisu stałego (200 zł);
2. Odpis skargi dla organu (SKO w Jeleniej Górze);
3. Kopia zaskarżonej decyzji SKO z 7 lipca 2026 r. (znak SKO.RD/41/91/26);
4. Potwierdzenie doręczenia decyzji SKO przez e-Doręczenia w dniu 8 lipca 2026 r.;
5. Kopia decyzji Starosty Lubańskiego z 21 kwietnia 2026 r. (nr 1085, KD.5430.1085.2026.MB) — uzyskana z akt sprawy;
6. Kopia pisma informacyjnego Starosty z 22 kwietnia 2026 r. (KD.5430.1096.2026.MB);
7. Kopia pisma Starosty z 15 czerwca 2026 r. (KD.5430.1646.2026.MB);
8. Kopia pisma Starosty z 12 maja 2026 r. (KD.5430.1312.2026.MB);
9. Kopia zawiadomienia o wszczęciu postępowania z 12 marca 2026 r. (KD.5430.664.2026.MB);
10. Kopia zawiadomienia z art. 10 k.p.a. z 1 kwietnia 2026 r. (KD.5430.934);
11. Kopia wniosku Skarżącego o przedłużenie terminu z **31 marca 2026 r.**;
12. Kopia Wniosku o umorzenie postępowania z 17 kwietnia 2026 r.;
13. Kopia Sprzeciwu z 20 kwietnia 2026 r.;
14. Kopia odwołania z 8 maja 2026 r.;
15. Kopia postanowienia Prokuratora Rejonowego w Lubaniu z 19 czerwca 2026 r. o zmianie zarzutów (przedstawieniu zarzutów);
16. Kopia opinii sądowo-psychiatrycznej z 16 sierpnia 2025 r. (sygn. 4327-O.Ds.517.2025);
17. Dokument potwierdzający prawidłowy adres zamieszkania Skarżącego (ul. Stawowa 6, 59-800 Lubąń);
18. Dokumenty potwierdzające zawodowe, rodzinne i organizacyjne skutki wykonania decyzji (m.in. dotyczące pracy zarobkowej, hodowli gołębi pocztowych i uzyskanych tytułów, dowożenia żony do pracy i syna do przedszkola).

Marek Patek